

NOTICE D'INFORMATION

Information et consentement du patient

à un acte de télé médecine

À lire avant de signer le formulaire de consentement.

Vous vous apprêtez à bénéficier d'un acte de **téléexpertise** de la part d'un professionnel de santé et d'un médecin dermatologue, dans le but d'obtenir un avis, des conseils, des recommandations, une réorientation ou une prescription d'examens complémentaires.

Cette notice vous informe sur le déroulement de cette prise en charge et vise à recueillir votre consentement, nécessaire à la réalisation de l'acte. **Le secret médical est respecté et vos données personnelles sont protégées.** Vous pouvez être accompagné(e) d'un proche, d'un aidant ou d'un professionnel de santé pendant tout le parcours.

01 · LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS

LE PROFESSIONNEL REQUÉRANT

Professionnel de santé établi en France, autorisé à exercer par les ordres compétents. Son nom et ses numéros ADELI et RPPS vous sont communiqués sur le document de réponse à la demande.

LE MÉDECIN TÉLÉEXPERT

Dermatologue établi en France, autorisé à pratiquer la médecine. Ses numéros RPPS et ADELI vous sont communiqués dans les meilleurs délais.

Ces deux professionnels répondent aux conditions légales d'exercice définies par le code de la santé publique. Ils respectent l'obligation d'assurance destinée à couvrir leur responsabilité, civile ou administrative, susceptible d'être engagée dans le cadre de leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins.

02 · QU'EST-CE QU'UNE TÉLÉEXPERTISE ?

La télé médecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, dont le régime est prévu par les **articles L.6316-1 et suivants du code de la santé publique**.

Parmi les actes de télé médecine, la téléexpertise permet à un professionnel de santé de solliciter à distance, par messagerie ou tout autre outil sécurisé, l'avis d'un ou plusieurs professionnels de santé médicaux, en raison de leurs formations ou compétences particulières, face à une situation médicale donnée et sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.

En l'occurrence, le Professionnel Requérant sollicite le Médecin Téléexpert et lui transmet des données de santé vous concernant, afin qu'il les consulte à distance pour se prononcer.

Une téléexpertise n'équivaut pas à une consultation en présentiel et ne fournit pas le même degré d'analyse médicale. Elle ne se substitue en aucun cas à un contrôle médical complet, régulier et en présentiel, qui reste le meilleur moyen d'évaluer et de dépister un état dermatologique anormal.

Sur la base des informations qui lui sont transmises, le Médecin Téléeexpert évalue le besoin visuel et peut fournir un avis médical, établir un diagnostic, préparer une décision thérapeutique, fournir des conseils de prévention personnalisés, des recommandations ou une réorientation.

03 · VOTRE CONSENTEMENT

- Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le **consentement libre et éclairé** du patient, et ce consentement peut être **retiré à tout moment**.
- Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ainsi que sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus.
- Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Elle est délivrée au cours d'un entretien individuel.
- **Si vous refusez de consentir, l'acte ne pourra pas être effectué.** Vous avez le libre choix d'accepter ou non une prise en charge en télémedecine ; il vous suffit alors de prévenir le Professionnel Requérant. Votre suivi reste assuré par tout professionnel habilité. Les professionnels de santé ont l'obligation de respecter votre volonté après vous avoir informé des conséquences de vos choix et de leur éventuelle gravité.
- Votre consentement est valable auprès du Professionnel Requérant et du Médecin Téléeexpert jusqu'à ce que vous le retiriez de manière explicite.

04 · ÉLIGIBILITÉ ET MOYENS TECHNIQUES

L'éligibilité à la téléexpertise est déterminée en fonction de votre situation de santé et, le cas échéant, de votre domiciliation dans une éventuelle région de carence dermatologique.

Si le recours à la téléexpertise est jugé pertinent, la transmission des éléments par le Professionnel Requérant se fait via une **plateforme sécurisée hébergée auprès d'un hébergeur de données de santé (HDS) certifié**, répondant aux exigences techniques et de sécurité en matière de télémedecine.

05 · DÉROULEMENT DE LA TÉLÉEXPERTISE

PENDANT VOTRE RENDEZ-VOUS

- 1 Le Professionnel Requérant vous demande votre état civil complet et apprécie la pertinence du recours à la téléexpertise vous concernant. Le cas échéant, il lance la procédure.
- 2 Il prend un ou plusieurs clichés des lésions pour lesquelles il souhaite obtenir l'avis du Médecin Téléeexpert.
- 3 Vous remplissez avec son aide un questionnaire recueillant les autres données de santé ou administratives, et vous lui fournissez les pièces complémentaires nécessaires.
- 4 Il soumet l'ensemble de votre dossier au Médecin Téléeexpert.

APRÈS VOTRE RENDEZ-VOUS

L'analyse de votre dossier par le Médecin Téléeexpert est réalisée pendant les jours ouvrés, dans un délai **moyen de quatre-vingt-seize (96) heures** à compter de la demande, sous réserve de sa décision médicale indépendante. La teneur de l'avis et son délai de remise restent à sa discrétion.

- Le Médecin Téléeexpert évalue au préalable l'opportunité du recours et la complétude du dossier, décide ou non de réaliser l'acte, puis, le cas échéant, émet un avis médical, des conseils de prévention personnalisés, des

recommandations ou une réorientation. Il dresse un compte-rendu. **Toute décision est prise selon sa discrétion et sous sa responsabilité médicale.**

- **Réponse et suivi** : vous recevez un courriel vous permettant d'accéder au contenu de l'avis. Vous pouvez télécharger votre dossier depuis la plateforme.
- Si votre dossier justifie une autre consultation, **un courrier d'adressage vous est envoyé par courriel.**
- Vous pouvez ensuite vous rendre chez le professionnel de santé de votre choix afin de faire réaliser l'acte prescrit, le cas échéant, sur la base de l'ordonnance reçue.

06 • TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Pour cet acte de téléexpertise, il est nécessaire que vous communiquiez des données personnelles vous concernant, y compris des données de santé.

CATÉGORIE	DONNÉES CONCERNÉES
Données de contact	Civilité, nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, date de naissance
Identifiants	Numéro de sécurité sociale (NIR), profession
Données de santé	Descriptif de maladie, clichés médicaux, antécédents médicaux, prestations de soins réalisées, résultats d'examens, traitements, voyages réalisés

Tous les champs marqués d'un astérisque, ou signalés de façon équivalente par le Professionnel Requérant, doivent obligatoirement être remplis afin de sécuriser la procédure et de permettre la réalisation de l'acte.

RESPONSABLES DU TRAITEMENT

Les responsables de ce traitement sont respectivement le **Professionnel Requérant** et le **Médecin Téléexpert**.

POUR TOUTE QUESTION SUR VOS DONNÉES ET VOS DROITS

Par courriel : **contact@avisdoc.fr**

Par courrier : AvisDoc, 11 chaussée de la Muette, 75016 Paris

FINALITÉS

Le traitement a pour finalité de permettre l'orientation des soins et des services requis par votre état de santé, la mise en relation entre le Professionnel Requérant et le Médecin Téléexpert, l'obtention d'un avis portant notamment sur un diagnostic ou sa confirmation, la gestion et la tenue de votre dossier médical, la communication entre professionnels et structures de soins participant à votre prise en charge, la gestion du paiement de l'acte ou de sa prise en charge financière, l'établissement et la télétransmission des documents destinés à l'assurance maladie, la tenue de la comptabilité des responsables de traitement, et le fonctionnement du système d'information opérant la plateforme.

Vos données peuvent également, **dans un cadre secondaire**, être analysées et anonymisées afin de générer des informations de fonctionnement et d'amélioration de la plateforme et des statistiques s'y rapportant, au moyen notamment d'outils algorithmiques.

La plateforme est éditée par la société **AVISDOC**, société par actions simplifiée au capital de 6 750 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 901 941 880 RCS Paris, dont le siège social est situé 11 chaussée de la Muette, 75016 Paris. AVISDOC a pour mission, **en tant que sous-traitant**, de traiter les données des patients pour le compte du Professionnel Requérant et du Médecin Téléexpert.

BASE LÉGALE

Ce traitement est fondé sur votre consentement, le respect d'obligations légales des responsables de traitement (tenue du dossier médical, télétransmission à l'assurance maladie, tenue du dossier de prise en charge sanitaire), leur intérêt légitime à assurer un traitement sécurisé, à lutter contre la fraude et à gérer votre dossier, ainsi que sur l'exercice d'un acte de diagnostic médical ou de sa confirmation, en application des **articles 6.1 (a), (c), (f), 9.2 (a) et (h) et 9.3 du RGPD**.

DESTINATAIRES

Les données sont transmises au Médecin Téléexpert, le cas échéant à d'autres professionnels de santé concourant à la prévention et aux soins vous concernant, aux personnels chargés du secrétariat, aux organismes d'assurance maladie et d'assurance maladie complémentaire, ainsi qu'à la société AVISDOC agissant comme sous-traitant. Les données échangées restent **confidentielles** et ne font l'objet d'**aucun transfert hors de l'Espace économique européen**.

DURÉES DE CONSERVATION

- **5 ans** en base active, à compter de la dernière intervention sur votre dossier médical.
- **15 ans** ensuite, sous forme archivée sur un support distinct, dans des conditions de sécurité équivalentes.
- **90 jours** pour les doubles des feuilles de soins électroniques, conformément à l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale.

À l'expiration de ces délais, les données sont supprimées ou archivées sous une forme anonymisée.

VOS DROITS

Selon les conditions applicables, vous pouvez accéder à vos données et les modifier, demander leur effacement ou leur portabilité, exercer votre droit d'opposition et de limitation du traitement, et définir des directives quant au sort de vos données après votre décès, en vous adressant au responsable de traitement aux coordonnées indiquées ci-dessus. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la **Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)**, via cnil.fr/fr/plaintes.

Le Professionnel Requérant et le Médecin Téléexpert ont mis en place les mesures requises pour assurer la protection et la sécurité de vos données de santé. Celles-ci sont hébergées par un **hébergeur de données de santé certifié**, conformément à l'article L.1111-8 du code de la santé publique.

Document remis avant signature. Le formulaire de consentement à signer fait l'objet d'un document distinct. Conservez cette notice : elle vous appartient.